

نظام الشركات السعودي

Saudi Companies Law

沙特阿拉伯《公司法》中文参考译本

الباب الرابع: شركة المساهمة — أهم الأحكام (المواد ٥٨-١٣٧)

第四编：股份公司（JSC）— 核心条款（第五十八条 至 第一百三十七条）

المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ هـ

نسخة مدققة ومرتققة منها من النص الرسمي · Verified Edition · 全文核验版

إخلاء مسؤولية المترجم

译者声明

تنبيه قانوني |法律提示

中文：本文件是沙特《公司法》第四编"股份公司"（第58-137条）**核心条款的摘要式非官方中文参考译本**。第四编共八十条，本文件以专题表格**择要呈现**，并非逐条全文翻译；每条数字与规则均已对照官方全文核验。本翻译不构成法律意见，涉及上市与资本市场事项须并读《资本市场法》及其实施条例（CMA）。唯一具法律约束力的文本是《乌姆·库拉报》阿拉伯文原文。

重要范围提示：本编涉及公司治理、增减资、优先认购权与并购等高风险事项。摘要无法替代全文；作出交易决定前，务必查阅完整官方文本并咨询沙特执业律师。

العربية: هذه الوثيقة ملخص مرجعي غير رسمي لأهم أحكام الباب الرابع (شركة المساهمة، المواد 58-137)، وهو ثمانون مادة عُرضت هنا انتقائياً في جداول موضوعية لا ترجمة حرفية كاملة؛ وقد قوبل كل رقم وحكم بالنص الرسمي. وما يتعلق بالإدراج والسوق المالية يجب أن يُقرأ مع نظام السوق المالية ولوائح الهيئة (CMA). النص العربي في جريدة أم القرى هو الملزم قانوناً.

1. التأسيس ورأس المال (المواد 58 - 66)

一、设立与资本（第58-66条）

الحكم (النص الرسمي)	规则（依官方文本）
التعريف والمسؤولية (58): شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول؛ الشركة وحدها مسؤولة عن ديونها والتزاماتها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة أسهمه التي اكتتب فيها.	تعريف ومسؤولية (58): شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول؛ الشركة وحدها مسؤولة عن ديونها والتزاماتها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة أسهمه التي اكتتب فيها.
الحد الأدنى لرأس المال (59): ألا يقل رأس المال المصدر عن (500,000) ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).	الحد الأدنى لرأس المال (59): رأس المال المصدر (500,000) ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
المصدر والمصرح به (60): يمثل رأس المال المصدر الأسهم المكتتب بها؛ ويجوز أن يحدد النظام الأساس رأس مال مصرحاً به . ولمجلس الإدارة زيادة المصدر في حدود المصرح به بشروط دفع المصدر بالكامل .	المصدر والمصرح به (60): رأس المال المصدر الأسهم المكتتب بها؛ ويجوز أن يحدد النظام الأساس رأس مال مصرحاً به . ولمجلس الإدارة زيادة المصدر في حدود المصرح به بشروط دفع المصدر بالكامل .
الحصص العينية (66): تُقيّم من مقيّم معتمد ؛ ولا يشارك مقدّمو الحصص العينية في التصويت على تقرير تقييمها، وإذا قُرّر تخفيض مقابلها وجبت موافقتهم على التخفيض.	الحصص العينية (66): تُقيّم من مقيّم معتمد ؛ ولا يشارك مقدّمو الحصص العينية في التصويت على تقرير تقييمها، وإذا قُرّر تخفيض مقابلها وجبت موافقتهم على التخفيض.
	الطرح (66): يجب أن يكون رأس المال المصدر مصرحاً به ؛ ولا يمكن إصدار أسهم جديدة إلا بموافقة مجلس الإدارة.

2. مجلس الإدارة والحوكمة (المواد 67 - 83)

二、董事会与治理（第67-83条）

الحكم (النص الرسمي)	规则（依官方文本）
التكوين والمدة (67، 68): يدير الشركة مجلس لا يقل عن (3) أعضاء من ذوي الصفة الطبيعية. مدة العضوية لا تتجاوز (4) سنوات ويجوز إعادة الانتخاب. وللجمعية العامة العادية عزل الأعضاء ولو نص النظام الأساس على غير ذلك.	تكوين و任期 (67، 68): 董事会至少三 (3) 名自然人成员。任期不超过四 (4) 年，可连选连任。普通股东大会 有权解聘董事，即使章程另有约定。
حظر القروض (72): يُحظر على الشركة تقديم قرض لأي عضو مجلس إدارة، أو كفالته/ضمانه في قرض مع الغير، ويشمل الحظر أقاربه (الأباء والأمهات والأجداد وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والأزواج)، وكل عقد مخالف باطل. يُستثنى: البنوك وشركات التمويل بشروط تعاملها العام، وبرامج تحفيز العاملين المعتمدة.	禁止贷款 (72): 公司不得向任何董事提供贷款，或为其与第三方的借款作保/提供担保；该禁止延伸至其亲属（父母及以上尊亲、子女及以下卑亲、配偶）；违反的合同无效。例外：银行及融资公司按其 对公众的一般条件办理，以及经批准的员工激励计划。
مسؤولية المجلس والإفصاح (71): على العضو الإفصاح فور علمه بأي مصلحة مباشرة/غير مباشرة، ويُثبت في المحضر، ولا يشارك في التصويت عليها في المجلس والجمعيات. ويُعفى المعارض متى أثبت اعتراضه في المحضر؛ ولا يُعفى الغياب إلا بإثبات عدم العلم أو تعذر الاعتراض بعد العلم.	董事会责任与披露 (71): 董事一旦知悉任何直接/间接利益须即时披露、记入纪要，且不得在董事会与股东大会就此表决。明确记录反对的董事免责；缺席者仅在证明不知情或知情后无法反对时方免责。
صلاحيات المجلس تجاه الغير (77): للمجلس أوسع السلطات لتحقيق الأغراض عدا ما اختص به الجمعية. وتلتزم الشركة بتصرفاته باسمها ولو كانت خارج اختصاصه، إلا إذا كان الغير سيئ النية أو يعلم أنها خارج اختصاص المجلس.	董事会对第三人的权限 (77): 除属于股东大会专属者外，董事会享有实现公司宗旨的最广泛权限。公司受其以公司名义所为行为的约束，即使超出其权限，但交易相对人为恶意或明知超越权限的除外。
بيع الأصول الجوهرية (75): يشترط موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول تتجاوز قيمتها (50%) من مجموع أصول الشركة، سواء بصفقة واحدة أو عدة صفقات، وتُحسب النسبة من تاريخ أول صفقة خلال (12) شهراً سابقة.	重大资产出售 (75): 出售价值超过公司总资产百分之五十 (50%) 的资产，无论一次或多次交易，均须股东大会批准；该比例自此前十二 (12) 个月内首笔交易起累计计算。

3. جمعيات المساهمين: النصاب والأغلبية (المواد 84 - 102)

三、股东大会：法定人数与多数决（第84-102条）

الحكم (النص الرسمي)	الختصاصات (85, 87):
العادية (OGM): انتخاب/عزل المجلس، تعيين المراجع، مناقشة القوائم والتقارير، توزيع الأرباح، تكوين الاحتياطيات. غير العادية (EGM): تعديل النظام الأساس (عدا المساس بالحقوق الأساسية أو زيادة الأعباء المالية إلا بإجماع)، استمرار الشركة أو حلها، وشراء الشركة أسهمها.	الختصاصات (85, 87): عادية (OGM): انتخاب/عزل المجلس، تعيين المراجع، مناقشة القوائم والتقارير، توزيع الأرباح، تكوين الاحتياطيات. غير العادية (EGM): تعديل النظام الأساس (عدا المساس بالحقوق الأساسية أو زيادة الأعباء المالية إلا بإجماع)، استمرار الشركة أو حلها، وشراء الشركة أسهمها.
النصاب (92, 93): OGM: (الربع) في الأول (وللنظام رفعه بما لا يجاوز النصف)؛ والثاني صحيح أيًا كان الحاضر. EGM: (النصف) في الأول (وللنظام رفعه بما لا يجاوز الثلثين)؛ (الربع) في الثاني؛ والثالث صحيح أيًا كان الحاضر.	الافتصاات (85, 87): عادية (OGM): انتخاب/عزل المجلس، تعيين المراجع، مناقشة القوائم والتقارير، توزيع الأرباح، تكوين الاحتياطيات. غير العادية (EGM): تعديل النظام الأساس (عدا المساس بالحقوق الأساسية أو زيادة الأعباء المالية إلا بإجماع)، استمرار الشركة أو حلها، وشراء الشركة أسهمها.
الأغلبية (92/3, 93/4): OGM: أغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع. EGM: (الثلثان) من الحقوق الممثلة؛ وترتفع إلى (ثلاثة الأرباع) إذا تعلق القرار بزيادة/تخفيض رأس المال، أو إطالة المدة، أو الحل المبكر، أو الاندماج، أو التقسيم.	الافتصاات (85, 87): عادية (OGM): انتخاب/عزل المجلس، تعيين المراجع، مناقشة القوائم والتقارير، توزيع الأرباح، تكوين الاحتياطيات. غير العادية (EGM): تعديل النظام الأساس (عدا المساس بالحقوق الأساسية أو زيادة الأعباء المالية إلا بإجماع)، استمرار الشركة أو حلها، وشراء الشركة أسهمها.
القرار بالتصويت (101): في غير المدرجة: قرار OGM بأغلبية حقوق التصويت، وقرار EGM بـ (75%) على الأقل، ما لم يشترط النظام الأساس نسبة أعلى.	الافتصاات (85, 87): عادية (OGM): انتخاب/عزل المجلس، تعيين المراجع، مناقشة القوائم والتقارير، توزيع الأرباح، تكوين الاحتياطيات. غير العادية (EGM): تعديل النظام الأساس (عدا المساس بالحقوق الأساسية أو زيادة الأعباء المالية إلا بإجماع)، استمرار الشركة أو حلها، وشراء الشركة أسهمها.
إبطال القرار (99): لكل مساهم — اعترض في الاجتماع أو تغيب بعذر مقبول — طلب إبطال القرار المخالف؛ ولا تُسمع الدعوى بعد (90 يوماً من صدوره، ويشترط بقاءه مساهماً طوال الدعوى. (دون إخلال بحقوق الغير حسن النية).	الافتصاات (85, 87): عادية (OGM): انتخاب/عزل المجلس، تعيين المراجع، مناقشة القوائم والتقارير، توزيع الأرباح، تكوين الاحتياطيات. غير العادية (EGM): تعديل النظام الأساس (عدا المساس بالحقوق الأساسية أو زيادة الأعباء المالية إلا بإجماع)، استمرار الشركة أو حلها، وشراء الشركة أسهمها.
التفتيش على الشركة (102): لمساهمين يمثلون (5%) من رأس المال طلب التفتيش قضائياً عند وجود ريبة من تصرفات المجلس أو المراجع، وقد تُحمل النفقات على مقدم الطلب.	الافتصاات (85, 87): عادية (OGM): انتخاب/عزل المجلس، تعيين المراجع، مناقشة القوائم والتقارير، توزيع الأرباح، تكوين الاحتياطيات. غير العادية (EGM): تعديل النظام الأساس (عدا المساس بالحقوق الأساسية أو زيادة الأعباء المالية إلا بإجماع)، استمرار الشركة أو حلها، وشراء الشركة أسهمها.

4. الأسهم وأدوات الدين والصكوك (المواد 103 – 120)

四、股份、债务工具与融资凭证（第103–120条）

الحكم (النص الرسمي)	规则（依官方文本）
أنواع وفئات الأسهم (108): ثلاثة أنواع: عادية، وممتازة، وقابلة للاسترداد؛ ويجوز داخل كل نوع إنشاء فئات بحقوق أو امتيازات أو قيود مختلفة. والأسهم من ذات النوع/الفئة متساوية الحقوق والالتزامات.	أنواع وفئات الأسهم (108): ثلاث أنواع: عادية، وممتازة، وقابلة للاسترداد؛ ويجوز داخل كل نوع إنشاء فئات بحقوق أو امتيازات أو قيود مختلفة. والأسهم من ذات النوع/الفئة متساوية الحقوق والالتزامات.
الإلزام بالبيع: السحب والإلحاق (113): دون إخلال بنظام السوق المالية، يجوز في النظام الأساس — بموافقة مساهمين يمثلون (90%) على الأقل من حقوق التصويت — النص على: أ- إلزام الأقلية الأقلية بقبول عرض من مشتري حسن النية لشراء جميع الأسهم بنفس السعر والشروط (Drag-along). ب- إلزام الأقلية الأقلية بضمان بيع أسهم الأقلية بنفس الشروط عند بيع الأقلية (Tag-along).	الإلزام بالبيع: السحب والإلحاق (113): دون إخلال بنظام السوق المالية، يجوز في النظام الأساس — بموافقة مساهمين يمثلون (90%) على الأقل من حقوق التصويت — النص على: أ- إلزام الأقلية الأقلية بقبول عرض من مشتري حسن النية لشراء جميع الأسهم بنفس السعر والشروط (Drag-along). ب- إلزام الأقلية الأقلية بضمان بيع أسهم الأقلية بنفس الشروط عند بيع الأقلية (Tag-along).
الصكوك وأدوات الدين (117): لشركة المساهمة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وفق نظام السوق المالية؛ ويشترط لإصدار القابلة للتحويل إلى أسهم قرار من EGM يحدد الحد الأقصى للأسهم المقابلة.	الصكوك وأدوات الدين (117): لشركة المساهمة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وفق نظام السوق المالية؛ ويشترط لإصدار القابلة للتحويل إلى أسهم قرار من EGM يحدد الحد الأقصى للأسهم المقابلة.
التخلف عن الدفع (115): لمجلس الإدارة — بعد الإبلاغ — بيع سهم المتخلف في المزاد أو السوق المالية، واستيفاء المستحق من الحصيلة ورد الباقي (وإلا استوفى من سائر أمواله)؛ وتعلق حقوق السهم (الأرباح والتصويت) حتى البيع أو السداد.	التخلف عن الدفع (115): لمجلس الإدارة — بعد الإبلاغ — بيع سهم المتخلف في المزاد أو السوق المالية، واستيفاء المستحق من الحصيلة ورد الباقي (وإلا استوفى من سائر أمواله)؛ وتعلق حقوق السهم (الأرباح والتصويت) حتى البيع أو السداد.
	الضمان: السحب والإلحاق (113): دون إخلال بنظام السوق المالية، يجوز في النظام الأساس — بموافقة مساهمين يمثلون (90%) على الأقل من حقوق التصويت — النص على: أ- إلزام الأقلية الأقلية بقبول عرض من مشتري حسن النية لشراء جميع الأسهم بنفس السعر والشروط (Drag-along). ب- إلزام الأقلية الأقلية بضمان بيع أسهم الأقلية بنفس الشروط عند بيع الأقلية (Tag-along).
	الصكوك وأدوات الدين (117): لشركة المساهمة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وفق نظام السوق المالية؛ ويشترط لإصدار القابلة للتحويل إلى أسهم قرار من EGM يحدد الحد الأقصى للأسهم المقابلة.
	التخلف عن الدفع (115): لمجلس الإدارة — بعد الإبلاغ — بيع سهم المتخلف في المزاد أو السوق المالية، واستيفاء المستحق من الحصيلة ورد الباقي (وإلا استوفى من سائر أمواله)؛ وتعلق حقوق السهم (الأرباح والتصويت) حتى البيع أو السداد.

5. المالية والأرباح وتعديل رأس المال (المواد 121 - 137)

五、财务、利润与资本变更（第121-137条）

الحكم (النص الرسمي)	الـقاعدة (بـالنص الرسمي)
الاحتياطات (123، 124): يجوز في النظام الأساس تجنب نسبة من صافي الأرباح لاحتياطي مخصص لأغراض محددة؛ ولا يُستخدم الاحتياطي المخصص إلا بقرار EGM؛ أما غير المخصص فتصرفه OGM باقتراح المجلس.	الاحتياطات (123، 124): يجوز في النظام الأساس تجنب نسبة من صافي الأرباح لاحتياطي مخصص لأغراض محددة؛ ولا يُستخدم الاحتياطي المخصص إلا بقرار EGM؛ أما غير المخصص فتصرفه OGM باقتراح المجلس.
زيادة رأس المال (126، 127): بقرار EGM وبشرط دفع المصدر بالكامل؛ طرقها: أسهم نقدية/عينية، أو مقابل ديون، أو رسملة احتياطي (أسهم منحة)، أو مقابل أدوات دين/صكوك.	زيادة رأس المال (126، 127): بقرار EGM وبشرط دفع المصدر بالكامل؛ طرقها: أسهم نقدية/عينية، أو مقابل ديون، أو رسملة احتياطي (أسهم منحة)، أو مقابل أدوات دين/صكوك.
حق الأولوية وبيعه (128، 129، 130): للمساهمين وقت صدور قرار الزيادة الأولوية في الاكتتاب بالأسهم النقدية الجديدة؛ وله بيع هذا الحق أو التنازل عنه. ولا EGM — إن نص النظام الأساس — وقف العمل بحق الأولوية أو منحه للغير لمصلحة الشركة.	حق الأولوية وبيعه (128، 129، 130): للمساهمين وقت صدور قرار الزيادة الأولوية في الاكتتاب بالأسهم النقدية الجديدة؛ وله بيع هذا الحق أو التنازل عنه. ولا EGM — إن نص النظام الأساس — وقف العمل بحق الأولوية أو منحه للغير لمصلحة الشركة.
الخسائر الفادحة (132): إذا بلغت الخسائر (نصف) رأس المال المصدر، وجب على المجلس الإفصاح خلال (60) يوماً من علمه، ودعوة EGM خلال (180) يوماً للنظر في استمرار الشركة ومعالجة الخسائر أو حلها.	الخسائر الفادحة (132): إذا بلغت الخسائر (نصف) رأس المال المصدر، وجب على المجلس الإفصاح خلال (60) يوماً من علمه، ودعوة EGM خلال (180) يوماً للنظر في استمرار الشركة ومعالجة الخسائر أو حلها.
تخفيض رأس المال (133): بطرق: إلغاء أسهم، أو تخفيض القيمة الاسمية (بإلغاء جزء يعادل الخسارة، أو برد جزء للمساهمين/إبراء غير المدفوع)، أو شراء الشركة أسهماً وإلغائها. (حماية الدائنين وتفاصيل الاعتراض ترد في المواد 134-135).	تخفيض رأس المال (133): بطرق: إلغاء أسهم، أو تخفيض القيمة الاسمية (بإلغاء جزء يعادل الخسارة، أو برد جزء للمساهمين/إبراء غير المدفوع)، أو شراء الشركة أسهماً وإلغائها. (حماية الدائنين وتفاصيل الاعتراض ترد في المواد 134-135).
الاحتياطات (123، 124): يجوز في النظام الأساس تجنب نسبة من صافي الأرباح لاحتياطي مخصص لأغراض محددة؛ ولا يُستخدم الاحتياطي المخصص إلا بقرار EGM؛ أما غير المخصص فتصرفه OGM باقتراح المجلس.	الاحتياطات (123، 124): يجوز في النظام الأساس تجنب نسبة من صافي الأرباح لاحتياطي مخصص لأغراض محددة؛ ولا يُستخدم الاحتياطي المخصص إلا بقرار EGM؛ أما غير المخصص فتصرفه OGM باقتراح المجلس.

ملاحظات المترجم الاستراتيجية

译者战略性注释

1. السحب والإلحاق (Drag-along / Tag-along) — المادة 113، بحدودها الدقيقة:

السماح الصريح بهذين الشرطين في النظام الأساس نقلة نوعية لحماية تخارج صناديق VC/PE. لكن الدقة واجبة: النص يشترط موافقة

90% من حقوق التصويت

لإدراج الشرط، ويشترط في المشتري أن يكون

حسن النية

، وهو

دون إخلال بنظام السوق المالية

— أي أن تطبيقه في المدرجة يخضع لقواعد الهيئة والاستحواذ. ليس أداة مطلقة، بل مشروطة بثلاثة قيود.

第113条允许在章程中约定拖售/随售权，是对 VC/PE 退出保护的重大突破。但须精确把握三项限定：须

90% 表决权

同意方可写入；买方须

善意

且；

不得违反《资本市场法》

。在上市公司中受 CMA 收购规则约束。并非无条件工具——

2. تمييز "النوع" عن "الفئة" في الأسهم — المادة 108:

النظام يرتّب ثلاثة

أنواع

(عادية/ممتازة/قابلة للاسترداد)، ويتيح داخل كل نوع

فئات

بحقوق مختلفة. هذا التمييز جوهري لهيكل استثمار الأقلية: تعديل حقوق فئة يستوجب موافقة

جمعية خاصة

بأصحابها (م110 و89) فوق موافقة EGM — درع للمستثمر الصيني صاحب فئة تفضيلية ضد تخفيف حقوقه.

第108条区分三大"种类"与其下"类别"。此区分对少数股权架构至关重要：变更某一类别的权利，除 EGM 外

还须该类别持有人

专门大会

。批准（第110、89条）——为持优先类别的中国投资者抵御权利被稀释提供护盾

3. وقف حق الأولوية — سيف ذو حدين (المادة 129):

تمكين EGM من

وقف حق الأولوية

ضروري لإدخال مستثمر استراتيجي، لكنه أخطر أدوات

تخفيف حصص الأقلية (Dilution)

. للمستثمر الصيني الأقلية درسان: (1) اشتراط نسبة تصويت أعلى لهذا القرار في النظام الأساس عند الدخول؛ (2) الانتباه إلى أن الوقف مشروط بالنص عليه في النظام الأساس وبمصلحة الشركة — فغيابه من النظام الأساس يحصّن الأولوية.

第129条授权 EGM

取消优先认购权

是引入战略投资者的必要工具，却也是，

稀释少数股权

最危险的手段。两点建议：入股时在章程中为该决议约定更高表决门槛；注意取消须以章程有规定且符合公。司利益为前提——章程未规定则优先权得以保全

4. الصكوك ليست سندات — والفرق هيكلي لا لفظي (المادة 117):

النظام يميّز

أدوات الدين

عن

الصكوك التمويلية

. الصك يمثل حصة شائعة في أصل أو منفعة (ملكية)، بينما السند التزام دين. الفارق حاسم عند التصفية والأولوية وفي التوافق الشرعي. على المستثمر الصيني فهم أن العائد والمخاطر في الصك مرتبطان بالأصل محل الإصدار لا بزمّة المُصدِر وحدها.

第117条区分

债务工具

与

融资凭证 (Sukuk)

Sukuk 代表对底层资产或收益的。

按份共有 (所有权)

而债券是债权。二者在清算顺位与教法合规上结构不同：Sukuk 的收益与风险系于标的资产，而非仅系于，。发行人信用

5. عزل المجلس حق أمر للجمعية (المادة 68):

للجمعية العامة العادية عزل أعضاء المجلس

ولو نص النظام الأساس على غير ذلك

— قاعدة آمرة لا يجوز الالتفاف عليها بشروط التحصين. مهمة عند التفاوض على اتفاقيات المساهمين: لا يمكن لأي شرط تعاقدى أن يسلب الجمعية هذا الحق، وإن أمكن ترتيب آثار تعويضية.

، 第68条：普通股东大会有权解聘董事

即使章程另有约定

此为强制性规则，不得以"防罢免"条款规避。谈判股东协议时须知：任何合同条款均不能剥夺大会该项——
。权利，但可另行安排补偿性后果

قاموس أسواق المال والحوكمة

الأسواق المالية والحوكمة

المصطلح العربي	المصطلح الصيني	النطق (Pinyin)
شركة المساهمة (JSC)	股份公司	Gǔfèn Gōngsī
الجمعية العامة غير العادية (EGM)	特别股东大会 (非常股东大会)	Tèbié Gǔdōng Dàhuì
الجمعية العامة العادية (OGM)	普通股东大会	Pǔtōng Gǔdōng Dàhuì
رأس المال المصدر	已发行资本	Yǐ Fāxíng Zīběn
رأس المال المصرح به	授权资本	Shòuquán Zīběn
حق الأولوية في الاكتتاب	优先认购权	Yōuxiān Rèngòu Quán
حق السحب (الإلزام بالبيع)	拖售权	Tuōshòu Quán
حق الإلحاق (المرافقة)	随售权	Suíshòu Quán
صكوك تمويلية	融资凭证 (إسلامي Sukuk)	Róngzī Píngzhèng
أسهم قابلة للاسترداد	可赎回股	Kě Shúhuí Gǔ
أسهم ممتازة	优先股	Yōuxiān Gǔ
نوع / فئة الأسهم	股份种类 / 类别	Zhǒnglèi / Lèibíe
تخفيف حصص الأقلية	股权稀释	Gǔquán Xīshì
النصاب (للاجتماعات)	法定人数	Fǎdìng Rénshù
حقوق التصويت الممثلة	所代表的表决权	Suǒ Dàibiǎo Biǎojiuéquán
الجمعية الخاصة (لفئة)	类别股东专门大会	Lèibíe Zhuānmén Dàhuì
أسهم المنحة (رسملة احتياطي)	红股 (资本公积转增)	Hónggǔ

سجل مراجعة الترجمة

متحقق من النص الكامل

译文审校记录

الموضوع	الملاحظة والتصحيح	الشرح
تدقيق ثنائي اللغة + مراجعة دعاوى نقد الوثيقة نفسها مقابل النص الرسمي الكامل (حتى م133) · 双语审校，并对照官方全文（至第133条）核验原稿主张		
طبيعة الوثيقة (تنبيه جوهري)	الوثيقة عنونت نفسها "ترجمة الباب الرابع (58-137)" وهي في الحقيقة ملخص انتقائي لثمانين مادة في خمسة جداول. صُرِّح بذلك في إخلاء المسؤولية صراحةً لمنع إيهام القارئ بأنها ترجمة حرفية كاملة — إذ أسقطت مواد كاملة (كالمواد 100, 111, 116, 134-137 تفصيلاً).	م137-137: 重大提示：原稿自称"第四编(58-137)翻译"，实为八十条的择要摘要。已在免责声明中明示，以免误导读者视为逐条全译（如第100、111、116、134-137条细节均被略去）。
م92-93 خطأ جوهري في الأغلبية	الوثيقة أطلقت نسب الثلثين/ثلاثة الأرباع دون بيان أنها تُحسب من حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع لا من كامل رأس المال — فرق حاسم في نتيجة أي تصويت. أُضيف القيد، وأُكملت نصب الاجتماعات الثلاثة للـ EGM وسقف النظام الأساس (لا يتجاوز الثلثين/النصف).	م92-93: 重大更正：原稿笼统列出 2/3、3/4，未说明系按会上所代表表决权而非全部资本计算——直接影响表决结果。已补入该限定及三次会议法定人数与章程上限。
م113 (تحفظات ساقطة)	Drag/Tag: الوثيقة أبرزت 90% لكنها أغفلت قيدين رسميين: "دون إخلال بنظام السوق المالية"، واشترط أن يشتري الأكتريّة/يُلزَم بـ "مشتري حسن النية". أُضيفا لأنهما يحدّان نطاق الأداة عملياً في المدرجة.	م113: 第113条：原稿突出 90%，却漏两项官方限定——"不违反《资本市场法》"及"善意买方"。已补入，二者实质限缩该工具在上市情形的适用。
م108 (خطأ مفهومي في صندوق نقد الوثيقة)	صندوق نقد الوثيقة ركّز على ترجمة "قابلية للاسترداد" وأغفل التمييز الجوهري بين النوع والفئة، وهو أساس حماية فئات الأسهم (م110/89). استُدرِك في الجدول والملاحظة الثانية.	م108: 原稿"批判框"只谈"可赎回股"译法，漏掉种类/类别这一保护类别股东的核心区分（第110、89条）。已在表格与注释2中补正。
م72 (استكمال نطاق الأقارب)	حظر القروض: الوثيقة ذكرت "الأقارب" مبهمه؛ حُدِّد تعريفهم النظامي (م1): الأصول وإن علوا، الفروع وإن نزلوا، الأزواج — إذ نطاق "القريب" يحدد بطلان العقد من عدمه.	م72: 第72条：原稿"亲属"含混；已按第1条法定定义明确（尊亲属、卑亲属、配偶），因其范围决定合同是否无效。
دعاوى صحيحة أُنقِيت + مصطلح EGM	للإنصاف: نقد الوثيقة للترجمة الحرفية "غير عادية" وإصرارها على "تدقيق العناوين ثنائية اللغة، وحذف الرموز، وإضافة تحذير النطاق باللونين، وفحص TrueType وقصاصات 200DPI والصفحة الأخيرة قبل التسليم.	م72: 客观评价：原稿驳斥"非普通大会"并坚持"特别股东大会"正确，已发行/授权资本的区分亦正确，均保留；另补"非常股东大会"作常见异译以免混淆。
إخراج وفحص	توحيد العناوين ثنائية اللغة، وحذف الرموز، وإضافة تحذير النطاق باللونين، وفحص TrueType وقصاصات 200DPI والصفحة الأخيرة قبل التسليم.	م72: 统一双语标题；移除表情符号；加入范围警示；交付前完成字体、200DPI 与末页校验。

— نهاية ملخص الباب الرابع (شركة المساهمة، المواد 58-137) · 择要完 (股份公司) 第四编 —